

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO: 12/06/2024
EXAME PRÉVIO DE EDITAL
SEÇÃO MUNICIPAL

(M-002)

Processos: TCs 010103.989.24-0; 010118.989.24-3 e 010162.989.24-8.

Representantes: Marcio Donizetti Pinto Engenharia Ltda; R.P. Tomaz – Construções e Obras EIRELI EPP e WT – Tecnologia, Gestão e Energia LTDA.

Representada: Prefeitura Municipal de Jaguariuna.

Responsável: Gustavo Reis - Prefeito.

Assunto: Representações contra o edital da Concorrência nº 053/2023, promovida pela Prefeitura Municipal de Jaguariuna objetivando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção, eficientização, reforma, melhoria, ampliação, cadastramento georreferenciada e projetos executivos elétricos por intermédio de mão de obra habilitada e capacitada, incluindo o fornecimento de todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessários à boa execução dos serviços em todo Parque de Iluminação Pública do Município, contemplando avenidas, ruas, parques, praças, jardins, prédios públicos, na modelagem de locação dos ativos.

Valor estimado: R\$ 45.912.963,45 (quarenta e cinco milhões, novecentos e doze mil, novecentos e sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos).

Procurador de Contas: José Mendes Neto.

Advogados: Diego Lucas Costa Machado (OAB/SP 351.834); Tatiana Mirna de Oliveira Parisotto Carvalho (OAB/SP 166.681); Thiago Henrique Pessoa (OAB/SP 411.906).

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. CONCORRÊNCIA. ILUMINAÇÃO PÚBLICA. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO / COMISSIONAMENTO DE SISTEMA MULTI-DISPOSITIVOS INTEGRADOS. ADMISSÍVEL. EXIGÊNCIA DE CERTIFICADO CMVP - *CERTIFIED MEASUREMENT & VERIFICATION PROFESSIONAL* EM NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA LICITANTE, EMITIDO PELA EVO OU PELA AEE, COMO CONDIÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. ILEGAL. EXIGÊNCIA ADMISSÍVEL COMO CONDIÇÃO DE ASSINATURA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 7º, §2º, III DA LEI 8.666/93. CORREÇÕES DETERMINADAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

MÉRITO

1. RELATÓRIO

1.1. Trata-se de representações de **MARCIO DONIZETTI PINTO ENGENHARIA LTDA, R.P. TOMAZ – CONSTRUÇÕES E OBRAS EIRELI EPP e WT – TECNOLOGIA, GESTÃO E ENERGIA LTDA** em face do edital da Concorrência nº 053/2023, promovida pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA** objetivando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção, efficientização, reforma, melhoria, ampliação, cadastramento georreferenciada e projetos executivos elétricos por intermédio de mão de obra habilitada e capacitada, incluindo o fornecimento de todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessários à boa execução dos serviços em todo Parque de Iluminação Pública do Município, contemplando avenidas, ruas, parques, praças, jardins, prédios públicos, na modelagem de locação dos ativos.

1.2. A Representante Marcio Donizetti Pinto Engenharia Ltda aponta as seguintes objeções ao edital:

1.2.1. Ausência de estudos comprobatórios da vantajosidade e economicidade da modelagem de locação de ativos;

1.2.2. Previsão de contrato com prazo de 60 (sessenta) meses, superior à vigência dos créditos orçamentários;

A partir da crítica ao prazo da contratação, articula possível ausência de previsão deste objeto no Plano Plurianual, com violação do artigo 167, § 1º da Constituição Federal e 176 da Constituição Estadual, além de desatenção ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal;

1.2.3. Exigência de atestados de capacidade técnica excessivamente específicos relativos a *“instalação de um sistema multi-dispositivos integrados”*, que a Representante destaca ser solução inovadora e vanguardista, alheia ao objeto central do contrato – cláusulas 7.7.3 e 7.7.6.2;

1.2.4. Requisição de Certificado CMVP (Certified Measurement & Verification Professional) em nome do responsável técnico da empresa licitante, emitido pela EVO ou pela AEE (cláusula 7.7.6.4) como requisito de qualificação técnica;

1.2.5. Ausência de cronograma físico-financeiro, em desatenção ao artigo 7º, §2º, III da Lei 8.666/93.

1.3. A Representante R.P. Tomaz – Construções e Obras EIRELI EPP apresenta as seguintes críticas ao ato convocatório:

1.3.1. Requisição de Certificado CMVP (Certified Measurement & Verification Professional) em nome do responsável técnico da empresa licitante, emitido pela EVO ou pela AEE (cláusula 7.7.6.4) como requisito de qualificação técnica, que a Representante aduz que poucas empresas possuem, além de afirmar que a certificação não possui pertinência com o objeto.

Acrescenta quanto a este ponto direcionamento da certificação para apenas duas certificadoras internacionais (EVO e AEE), fato este que dificultaria a emissão do mencionado certificado.

1.3.2. Exigência de visita técnica sem justificativas suficientes;

1.3.3. Restritividade da exigência, como requisito de qualificação técnica, de experiência anterior em instalação de sistema multi-dispositivos integrados, integrando numa única plataforma de gerenciamento e operação, no mínimo equipamentos de iluminação pública, videomonitoramento, dispositivos de comunicação visual (telas, displays, ou similares) e telecomunicação.

Crítica a escolha desta parcela de maior relevância, pois conforme a planilha orçamentária anexa ao edital, o valor correspondente ao poste multiaplicações (5 unidades), tecnologia ainda pouco difundida, representa o importe de R\$ 2.579.094,00, respondendo por 5% do valor global da licitação: R\$ 45.912.963,45.

1.4. Por fim, WT – Tecnologia, Gestão e Energia LTDA critica a exigência de Certificado CMVP (Certified Measurement & Verification Professional) em nome do responsável técnico da empresa licitante, emitido pela EVO ou pela AEE (cláusula 7.7.6.4) como requisito de qualificação técnica.

1.5. Nestes termos, requereram os Representantes que fosse determinada a suspensão liminar do procedimento licitatório e, ao final, o acolhimento de suas impugnações com a determinação de retificação do instrumento convocatório.

1.6. As queixas apresentadas nas representações em relação aos requisitos de qualificação técnica denotaram a presença de indícios de desatenção ao artigo 3º, §1º, inciso I e artigo 30, §§ 1º, 3º e 5º da Lei 8.666/93, com possível descompasso com o verbete da súmula nº 30 desta Corte, razão pela qual nos termos do r. despacho publicado no DOE de 22/04/2024, foi deferida a medida liminar de suspensão do certame e determinado o processamento da Representação como exame prévio de edital, fixando-se o prazo de **10 (dez) dias à PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA** para a apresentação de informações, esclarecimentos e documentos cabíveis em face dos pontos impugnados, juntamente com todos os demais elementos relacionados com o certame em questão, o que inclui cópia integral do Edital e dos seus anexos.

Por oportuno, **REQUISITEI** da Representada a demonstração de publicação do edital durante a vigência da Lei Federal nº 8.666/93, encerrada

em 30 de dezembro de 2023, assim como o atendimento às regras de transição da Lei Federal nº 14.133/21.

As medidas preliminares foram referendadas pelo Tribunal Pleno na sessão de 24/04/2024.

1.7. Notificada, a Municipalidade ofertou justificativas e esclarecimentos por meio dos quais defendeu a conformidade do ato convocatório (evento 37 do TC 010103.989.24-0 – autos principais).

1.8. Com pareceres das **Unidades de Engenharia e Jurídica** da **Assessoria Técnico-Jurídica**, a **Chefia de ATJ**, concluiu no sentido da **procedência parcial** das representações. (evento 50 do TC 010103.989.24-0 – autos principais).

1.9. O d. **Ministério Público de Contas** (evento 55 do TC 010103.989.24-0 – autos principais) igualmente emitiu parecer no sentido da **procedência parcial** das representações, acompanhando as conclusões da **Assessoria Técnico-Jurídica**.

É o relatório.

**TRIBUNAL PLENO
EXAME PRÉVIO DE EDITAL**

**SESSÃO: 12/06/2024
TC-010103/989/24-0
TC-010118/989/24-3
TC-010162/989/24-8**

SEÇÃO MUNICIPAL

2. VOTO

2.1. Trata-se de representações de **MARCIO DONIZETTI PINTO ENGENHARIA LTDA, R.P. TOMAZ – CONSTRUÇÕES E OBRAS EIRELI EPP e WT – TECNOLOGIA, GESTÃO E ENERGIA LTDA** em face do edital da Concorrência nº 053/2023, promovida pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA** objetivando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção, efficientização, reforma, melhoria, ampliação, cadastramento georreferenciada e projetos executivos elétricos por intermédio de mão de obra habilitada e capacitada, incluindo o fornecimento de todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessários à boa execução dos serviços em todo Parque de Iluminação Pública do Município, contemplando avenidas, ruas, parques, praças, jardins, prédios públicos, na modelagem de locação dos ativos.

2.2. PRELIMINARMENTE, registro que o preâmbulo do ato convocatório impugnado dispõe que a licitação em exame será regida pela Lei Federal nº 8.666/1993 e Lei Complementar nº 123/06.

No entanto, a adoção das disposições da legislação revogada no presente caso pode ser considerada regular, na medida em que o primeiro Aviso de Abertura do certame foi publicado na edição de 19 de dezembro de 2023 do Diário Oficial do Estado, ou seja, durante a vigência da Lei Federal nº 8.666/93, encerrada em 30 de dezembro de 2023.

2.3. Considerando que a finalidade primária do processamento das representações no rito sumaríssimo de exame prévio de edital consiste em definir medidas corretivas que conduzam as cláusulas impugnadas a uma melhor conformação à legislação aplicável, afasto a cognição nesta via processual da reclamação alusiva à possível ausência de estudos comprobatórios da vantajosidade e economicidade da modelagem de locação de ativos.

Registro, todavia, que a Municipalidade afirma haver providenciado estudos, levantamentos, investigações, pesquisas, análises de soluções tecnológicas, informações técnicas e pareceres que comprovam a vantajosidade e economicidade da contratação por meio de Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) e que os referidos estudos estão disponíveis no sítio eletrônico <https://municipio.jaguariuna.sp.gov.br/servicos/59/parceria-publico-privada.html> e nos autos do processo licitatório n. 619/2023.

O exame de mérito da viabilidade econômica da estratégia de contratação contestada, além de atingir questões alcançadas pela esfera discricionária de atuação do gestor, pertencentes à fase preparatória do certame, exorbitam a estrita análise das cláusulas e disposições do edital e demandam dilação probatória incompatível com este procedimento, devendo ser sopesado nos exames ordinários da licitação e do contrato na rotina fiscalizatória desta Corte, observados os critérios de seletividade e amostragem apropriados.

2.4. Não há ilegalidade na previsão de contrato com prazo de 60 (sessenta) meses de vigência, inclusive se considerado o período estimado para amortização dos investimentos demandados no curso da contratação.

Improcedente a queixa.

2.5. A exigência de qualificação técnica operacional e profissional relacionada às atividades de instalação e configuração/comissionamento de

sistema multi-dispositivos integrados, de acordo com os elementos coligidos na instrução processual, não demonstrou especificidade excessiva ou contrariedade às normas aplicáveis e à jurisprudência desta Corte sobre o tema, de modo que considero improcedentes as impugnações a este respeito.

A Unidade de Engenharia da Assessoria Técnico-Jurídica avaliou que os itens 7.7.3 e 7.7.6.2 trazem descrições relativamente genéricas desta atividade, *“pois o mínimo que se espera de um poste multi-aplicações é a integração de equipamentos de iluminação pública, videomonitoramento, comunicação visual e telecomunicação”*. A referida constatação afasta a hipótese de contrariedade à súmula 30 deste E. Tribunal.

Acrescento que a decisão proferida no âmbito dos TCs 022347.989.21-2, 022408.989.21-8, 022410.989.21-4 e 22442.989.21-6, em Sessão Plenária de 09/02/2022, sob relatoria da eminente Conselheira Cristiana de Castro Moraes, rejeitou a tese de restritividade de exigências semelhantes àquelas questionadas nestes autos em função do alegado caráter incomum ou vanguardista destas soluções tecnológicas.

Além disso, registro que a parcela de relevância em questão responde por 5.62% do orçamento estimativo do objeto, o que evidencia sua representatividade no todo.

2.6. A exigência de Certificado CMVP - *Certified Measurement & Verification Professional* em nome do responsável técnico da empresa licitante, emitido pela EVO ou pela AEE¹, como requisito de qualificação técnico-

¹ 7.7.6.4 Apresentação de Certificado CMVP (Certified Measurement & Verification Professional) em nome do responsável técnico da empresa licitante, emitido pela EVO ou pela AEE com validade na data do certame desta licitação. Justificativa: o profissional deve ser qualificado para conduzir ou gerenciar o serviço de Medição e Verificação descrito no Termo de Referência, visando aferir o objetivo final e principal de efficientização do projeto, destacando-se os seguintes resultados: (1) a comprovação da redução energética objeto do projeto, (2) a mensuração objetiva da economia alcançada, (3) a utilização de procedimento padronizado

profissional, não encontra previsão nos limites do artigo 30 da Lei 8.666/93 e, por esta razão, deverá ser deslocada para as requisições impostas à vencedora do certame para assinatura do contrato, concedendo-se prazo suficiente para o atendimento desta condição.

2.7. A Municipalidade deverá incorporar ao ato convocatório o cronograma físico-financeiro ou cronograma de desembolso, parte integrante e indissociável do projeto básico e exigência do artigo 7º, §2º, III da Lei 8.666/93, sendo procedente a queixa que apontou a referida omissão.

2.8. Tratando-se de licitação regida pela Lei Federal nº 8.666/93, considero improcedente a crítica contra a exigência de visita técnica para o presente certame.

A natureza do objeto, que contempla serviços de manutenção, efficientização, reforma, melhoria, ampliação, cadastramento georreferenciada e projetos executivos elétricos no Parque de Iluminação Pública do Município, em princípio, oferece elementos suficientes para justificar a requisição nos termos da cláusula 6.6.2², amparada pelo inciso III do artigo 30 da Lei Federal nº 8.666/93.

2.9. Ante todo o exposto e por tudo o mais consignado nos autos, **VOTO** pela **PROCEDÊNCIA PARCIAL** das representações e determino à **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA** que, em eventual relançamento

para a realização do serviço e (4) potencial facilitador para que o município venha a obter incentivos governamentais como linhas de crédito financeiro, crédito de carbono, etc.

² 6.6.2. A visita técnica tem como objetivo verificar as condições locais, avaliar a quantidade e a natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessários à execução do objeto da licitação, permitindo aos interessados colher as informações e subsídios que julgarem necessários para a elaboração da sua proposta, de acordo com o que o próprio interessado julgar conveniente, não cabendo à Contratante nenhuma responsabilidade em função de insuficiência dos dados levantados por ocasião da visita técnica.

do certame, altere o edital de modo a: **1)** deslocar a exigência de Certificado CMVP - *Certified Measurement & Verification Professional* em nome do responsável técnico da empresa licitante, emitido pela EVO ou pela AEE, para as condições de assinatura do contrato, mediante a fixação de prazo suficiente para a vencedora do certame cumprir a imposição; **2)** incorporar o cronograma físico-financeiro ao ato convocatório.

A reformulação do edital é, portanto, medida que se impõe, em consonância com todos os aspectos desenvolvidos no corpo do voto ora proferido, com a consequente publicação do novo texto do ato convocatório e reabertura do prazo legal, nos termos do artigo 21, § 4º, da Lei Federal nº 8.666/93, para oferecimento das propostas.

Por fim, após o trânsito em julgado, arquivem-se os procedimentos eletrônicos.

Dimas Ramalho
Conselheiro